

1514950-37.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAQUE FERNANDES DA SILVA

Vistos.

Controle - 830/2020

ISAQUE FERNANDES DA SILVA está sendo processado incursos no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 53/56, segundo a qual "[...] no dia 15 de julho de 2020, por volta das 12 horas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1514950-37.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514950-37.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAQUE FERNANDES DA SILVA

Vistos.

Controle - 830/2020

ISAQUE FERNANDES DA SILVA está sendo processado incursos no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 53/56, segundo a qual "[...] no dia 15 de julho de 2020, por volta das 12 horas e 10 minutos, na Rua Francisco Alves Bezerra,

altura do nº 692, bairro Vila Medeiros, nesta cidade e Comarca, ISAQUE FERNANDES DA SILVA, qualificado à fl. 05, durante período de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas anteriormente adquiridas - 39 porções de cocaína - para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, durante período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, policiais civis que realizavam diligências pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, em uma viatura descaracteriza, realizaram breve campana e observaram o indiciado em atitude típica de tráfico de drogas - uma pessoa se aproximou dele, ele se dirigiu até uma árvore, pegou algo e entregou para a referida pessoa, que lhe entregou algo em troca-. Apurou-se, ainda, que diante de tal conduta, os policiais civis abordaram o indiciado e, ao procederem a busca pessoal, apreenderam, no bolso de suas vestes, além da importância de R\$ 20,00 (vinte reais), produto do narcotráfico, 09 porções de cocaína. Apurou-se, também, que em continuidade, os policiais diligenciaram junto a árvore para onde o indiciado se dirigiu, e, no local, apreenderam, no interior de um saco de papel pardo, mais 30 porções de cocaína, substância entorpecente que assim como aquela apreendida nas vestes, o indiciado adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão folhas 04; laudo de constatação provisória - folhas 17/19 e laudo químico toxicológico - folhas 66/68. Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia, citados os réus, a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa. É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência, atributos incompatíveis a perfis como aqueles versados pelo réu em sede de interrogatório judicial e no qual se conduziu pela negativa ao número e destinação do entorpecente apreendido.

Nesse sentido, os policiais civis Christiano Hernandes de Brito e Heraldino Pereira Pinto justificaram direcionamento ao local dos fatos por se tratar local de sedimentada traficância. Utilizando-se de uma viatura descaracterizada, permaneceram a uma distância aproximada de oitenta metros e puderam visualizar o réu que ali se postava até o momento em que alguém se aproximou, entregando algo ao réu que, logo após, se dirigiu ao local junto a uma árvore, da qual retirou algo entregando àquela pessoa que, na sequência, deixou o local. Por isso, determinaram-se à abordagem e, na posse do réu estavam 09 porções da droga e, após buscas no local no qual o réu havia apanhado algo para entregar a terceiro, os depoentes encontraram uma sacola contendo outras 30 porções da mesma droga e forma de acondicionamento como aquelas apreendidas em poder do acusado. Também estava em poder do acusado a quantia de 20 reais. Informalmente, o réu admitia aos policiais que estava em dificuldade financeira e, por isso, praticava o comércio ilícito. O acusado, em sede judicial afirmou que saía de um bar, no qual estava o proprietário e, repentinamente fora abordado pelos policiais que o acusaram, injustamente, de portar as drogas descritas na denúncia. Porém, trazia consigo apenas nove porções para seu uso, forjada a posse das demais. Disse que após sua soltura por este feito fora detido, naquele mesmo local, sob acusação da prática de tráfico de drogas.

Versão inverossímil e vencida frente a depoimentos policiais dotados dos atributos acima referidos e que externam o móvel de suas ações pautado, com exclusividade, no estrito cumprimento do dever legal.

Autoria e materialidade eficiente.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendo pertinente reconhecê-la, na forma do artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, tratando de réu primário e não expressiva

quantidade de entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ISAQUE FERNANDES DA SILVA incurso no artigo 33 caput e parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade do agentes, atenuante genérica que não implica na fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Pela incidência do redutor, resulta, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 333 dias multa fixada no piso legal.

Tratando de crime privilegiado, não faz sentido outra medida senão, o cumprimento da pena em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito consistentes em:- 1) prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo em benefício de entidade assistencial a ser designada no juízo da Execução Criminal e, 2) prestação de serviços à comunidade a ser delineada no juízo antes citado.

Declaro o perdimento do valor auferido com a mercancia espúria - R\$20,00 - em favor da União. Com o trânsito em julgado, oficie-se na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06. Oficie-se à Autoridade Policial para imediata remessa do valor referido. Oficie-se para incineração da droga.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito